



PUTUSAN

Nomor 3882 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BANK RAKYAT INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA PAREPARE, berkedudukan di Jalan Karang Burane, Nomor 52, Mallusetasi, Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Derry Ariadi, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Parepare, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7, tanggal 21 desember 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Fadli Gumanti, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Makassar dan Kantor Cabang Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. DESMAN Bin H. YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Mangga Tengah, Nomor 57, Labukgang, Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Makmur M. Raona, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Makmur M. Raona, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan H. Andi Abu Bakar, Nomor 1, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3882 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Parepare untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pembayaran kerugian immateriil sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai keputusan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, *verzet* ataupun kasasi;
5. Menyatakan memerintahkan Tergugat untuk mematuhi dan/atau mentaati putusan hakim dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Parepare Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang oleh Pengadilan ini dipandang sebagai peradilan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pre, tanggal 6 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai keputusan hukum tetap;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3882 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi atau mentaati putusan Hakim dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Jakarta dengan Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT MKS, tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pre, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Parepare, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PDT/2024/PT MKS, yang diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3882 K/Pdt/2024



3. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti perbuatan Tergugat yang telah memasang *sticker* dengan tulisan "Rumah Nasabah Menunggak" pada rumah Penggugat merupakan suatu kesalahan karena ternyata rumah dan tanah milik Penggugat tersebut tidak dijadikan objek jaminan atau agunan bank;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena dengan adanya *sticker* dengan tulisan "Rumah Nasabah Menunggak" pada rumah Penggugat telah menimbulkan ketidakpercayaan pada calon penyewa rumah, dan terjadi pembatalan kontrak atau perjanjian sewa rumah milik Penggugat, yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BANK RAKYAT INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA PAREPARE, tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3882 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BANK RAKYAT INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA PAREPARE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3882 K/Pdt/2024



ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3882 K/Pdt/2024